

Direito Administrativo › Atos Administrativos

30 questões · www.pciconcursos.com.br

Questões

Questão 1 — SEDUCE • Facape • 2026

Diante desse contexto, pergunta-se: Qual alternativa abaixo descreve CORRETAMENTE um ato administrativo discricionário?

- A) Aquele que está estritamente regulado pela lei, sem espaço de liberdade e/ou esfera de alçada para o administrador público.
 - B) Aquele que depende de prévia ratificação judicial e sem consentimento da direção do órgão público no qual trabalha para sua execução.
 - C) Aquele que permite ao administrador avaliar a conveniência e oportunidade de sua prática.
 - D) Aquele que é praticado exclusivamente por autoridades fazendárias federais ou estaduais.
 - E) Aquele que não produz efeitos externos a instituição dentro do seu regramento suplementar normativo administrativo.
-

Questão 2 — SEDUCE • Facape • 2026

Com base nesse entendimento, considere a seguinte questão: O atributo do ato administrativo que permite a execução material direta pela administração pública, inclusive com o uso de força se necessário, é denominado:

- A) Legalidade *Júris Prudentis*.
- B) Imperatividade tempestiva convergentes ou de ordem privada.
- C) Presunção de Veracidade via regra geral em mando de autoridade competente.
- D) Autoexecutoriedade.
- E) Exigibilidade da sua prescrição, tendo em vista a sua força obrigatória.

Questão 3 — SEDUCE • Facape • 2026

Diante do contexto supracitado pergunta-se: Sobre a revogação do ato administrativo, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Opera-se obrigatoriamente quando o ato padece de nulidade absoluta, devendo a Secretaria restaurar o status quo de forma discricionária.
 - B) Produz efeitos de natureza (ex nunc), desconstituindo todas as relações jurídicas formadas desde a gênese do edital, por força do princípio da anuência.
 - C) Fundamenta-se em razões de conveniência e oportunidade (mérito).
 - D) Representa um ato de controle judicial, no qual a Administração exerce o juízo de legalidade objetiva, sendo vedada qualquer análise sobre a necessidade da merenda escolar.
 - E) Constitui um dever de gestão contábil obrigatória, devendo ocorrer sempre que houver alteração orçamentária, independentemente da manutenção do interesse público.
-

Questão 4 — TRF 1ª • INSTITUTO CONSULPLAN • 2025

A maior parte das declarações de vontade emitidas pela Administração no exercício da função administrativa ocorre por meio da edição de atos administrativos. Nesse contexto, em relação aos atos administrativos, assinale a afirmativa correta.

- A) A revogação dos atos administrativos, por incidir sobre atos lícitos, gera efeitos ex nunc.
 - B) Não cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar controle sobre os atos administrativos considerados discricionários.
 - C) A invalidação dos atos administrativos é matéria restrita à reserva de administração, somente cabendo à própria Administração Pública que praticou o ato realizá-la.
 - D) Um dos atributos dos atos administrativos é a chamada imperatividade, que significa que deve haver um ato específico para cada finalidade própria a ser alcançada pela Administração.
-

Questão 5 — Câmara de Maravilha/SC • UNO Chapecó • 2025

Uma prefeitura publicou um decreto que estabelece novas regras para o funcionamento dos feirantes na cidade, determinando horários específicos e locais permitidos para a venda de produtos. Ao mesmo tempo, o chefe do setor de licitações suspendeu temporariamente um processo licitatório para análise de documentação incompleta. Considerando o conceito e os atributos dos atos administrativos, assinale a alternativa correta.

- A) A presunção de legitimidade dos atos administrativos pode ser afastada somente por decisão da própria Administração Pública, sem possibilidade de controle judicial.
- B) Os atos administrativos não possuem a característica de autoexecutoriedade, dependendo sempre de autorização judicial para execução.
- C) Os atos mencionados são exemplos de atos administrativos, que possuem presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade.
- D) Atos administrativos são somente aqueles praticados pela autoridade máxima do órgão público, como prefeitos ou ministros.

Questão 6 — Pref. Horizontina/RS • OBJETIVA CONCURSOS • 2025

A complexidade do universo dos atos administrativos exige uma classificação precisa. A tipologia mais difundida é a elaborada por Hely Lopes Meirelles, que dividiu os atos. Com base nisso, assinalar a alternativa CORRETA sobre essa divisão.

- A) Os atos negociais aplicam sanções a particulares ou servidores que pratiquem condutas irregulares.
- B) Os atos ordinatórios são manifestações internas da Administração decorrentes do poder hierárquico.
- C) Os atos normativos certificam ou atestam uma situação existente, não contendo manifestação de vontade da administração pública.
- D) Os atos enunciativos são aqueles que contêm comandos, em regra, gerais e abstratos para viabilizar o cumprimento da lei.

Questão 7 — Câmara de Maravilha/SC • UNO Chapecó • 2025

No exercício de suas funções, a Administração Pública pratica atos administrativos dotados de atributos que lhes conferem presunção de validade, força obrigatória e, em alguns casos, execução imediata. Considerando os atributos dos atos administrativos e suas características, assinale a alternativa correta.

- A) A presunção de legitimidade significa que o ato administrativo somente produzirá efeitos após decisão judicial que confirme sua legalidade.
- B) A autoexecutoriedade permite que a Administração Pública execute diretamente o ato administrativo, independentemente de autorização legal ou de situação de urgência.
- C) A imperatividade está presente em todos os atos administrativos, sejam eles vinculados ou discricionários, independentemente de previsão legal.
- D) A presunção de legitimidade e a presunção de veracidade facilitam a execução e a defesa dos atos administrativos, cabendo ao administrado provar eventual ilegalidade ou falsidade.

Questão 8 — Pref. Arraial do Cabo/RJ - IPC • IBAM • 2025

Entre as espécies de atos administrativos, há aquele destinado a estabelecer regras gerais de conduta, com caráter abstrato e impessoal como ocorre em regulamentos. Esse ato denomina-se:

- A) ato normativo
- B) ato ordinatório
- C) ato negocial
- D) ato punitivo

Questão 9 — Polícia Militar/SE • SELECON • 2025

O ato administrativo é aquele que se forma da manifestação unilateral da vontade da administração pública e que apresenta aptidão intrínseca para produzir efeitos jurídicos vinculantes e concretizar os interesses coletivos sob o manto da legalidade e do interesse público, embasado na prerrogativa de supremacia conferida pelo poder público. As categorias dos atos administrativos em espécie são divididas em:

- A) forma e conteúdo
 - B) finalidade e motivo
 - C) atributos e elementos
 - D) legitimidade e tipicidade
-

Questão 10 — Câmara de Dionísio Cerqueira/SC • AMEOSC • 2025

Um servidor público municipal, no exercício de suas atribuições, concedeu um benefício fiscal irregular a uma empresa específica, desrespeitando normas legais expressas que vedavam tal concessão. Posteriormente, a irregularidade foi descoberta pela Controladoria do município. Nesse contexto, a medida cabível a ser tomada pela Administração Pública para suprimir os efeitos desse ato ilegal, considerando sua origem defeituosa, é a:

- A) Convalidação, pois regularizaria o ato diante do interesse público envolvido.
 - B) Anulação, já que o ato nasceu com vício de legalidade insanável.
 - C) Revogação, uma vez que o ato se tornou inconveniente para a Administração.
 - D) Ratificação, desde que o servidor tivesse competência discricionária.
-

Questão 11 — Pref. Arraial do Cabo/RJ - IPC • IBAM • 2025

O ato administrativo pode ser conceituado como:

- A) toda manifestação de vontade da Administração, sempre regida pelo direito privado
- B) declaração unilateral da Administração ou de quem lhe faça as vezes, que produz efeitos jurídicos imediatos, sob regime de direito público
- C) apenas os atos normativos expedidos pelo Executivo para regulamentar a lei
- D) ato de vontade bilateral entre Administração e particular, como ocorre nos contratos administrativos

Questão 12 — Pref. Niterói/RJ • SELECON • 2025

Entre os atos que visam a disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta funcional de seus agentes, estão as portarias. Essa espécie de ato ordinatório da administração:

- A) são comunicações escritas que as autoridades fazem entre si, entre subalternos e superiores e entre a Administração e particulares, em caráter oficial
- B) são atos administrativos expedidos pelos ministros de Estado para a execução de leis, de decretos e de regulamentos, mas são também utilizados por outros órgãos superiores para o mesmo fim
- C) são atos internos pelos quais os chefes de órgãos, de repartições ou de serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou designam servidores para funções e cargos secundários
- D) são ordens escritas, de caráter uniforme, expedidas a determinados funcionários ou agentes administrativos, incumbidos de certo serviço ou do desempenho de certas atribuições, em circunstâncias especiais
- E) são ordens escritas e gerais a respeito do modo e da forma de execução de determinado serviço público, expedidas pelo superior hierárquico, com a finalidade de orientar os subalternos no desempenho das atribuições

Questão 13 — UNIVESP • IBADE • 2025

Sobre a anulação e a revogação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta.

- A) A anulação consiste na retirada do ato por motivos de oportunidade e conveniência.
- B) A revogação consiste na retirada do ato por motivos de ilegalidade.
- C) A anulação produz efeitos retroativos à data em que o ato foi emitido, inclusive se a invalidação do ato decorrer de mudança de orientação da Administração Pública.
- D) A anulação pode ser realizada pela Administração Pública, com fundamento no seu poder de autotutela sobre os próprios atos.
- E) A revogação produz efeitos ex tunc, vale dizer, a partir da decisão em diante.

Questão 14 — Pref. Arraial do Cabo/RJ - IPC • IBAM • 2025

Um exemplo de ato punitivo e um de ato negocial estão apresentados, respectivamente, na seguinte alternativa:

- A) advertência e licença
- B) autorização e multa administrativa
- C) permissão e cassação
- D) aprovação em concurso e suspensão

Questão 15 — Câmara de Caetité/BA • Analista Administrativo • 2025

Durante auditoria em órgão público, foi constatado que determinado ato administrativo atendeu à forma legal e ao objeto previsto, mas foi praticado por autoridade sem competência para sua edição. Nessa situação, segundo a teoria dos atos administrativos, o ato deve ser considerado

- A) anulável, já que a forma e o objeto foram atendidos de acordo com a legislação vigente.
- B) ineficaz, pois a ausência de competência não afeta a validade quando há interesse público relevante.
- C) nulo, pois a competência é elemento indispensável para a validade do ato administrativo.
- D) regular, uma vez que não produz efeitos até que a autoridade competente o ratifique.
- E) válido, pois o vício de competência pode ser convalidado em todos os casos pela Administração.

Questão 16 — Pref. Guaraciaba/SC • AMEOSC • 2025

Uma servidora pública municipal lavrou um auto de infração em desfavor de um estabelecimento comercial por descumprimento de normas sanitárias. No entanto, constatou-se posteriormente que ela não possuía competência legal para a prática daquele ato, pois estava em desvio de função, atuando em setor diferente de sua lotação original e sem delegação formal. À luz da teoria dos atos administrativos e de seus requisitos, é correto afirmar que:

- A) O ato é anulável, já que a irregularidade funcional da servidora é considerada vício sanável, convalidável pela autoridade superior.
- B) O ato é válido, desde que o servidor possua vínculo com a Administração e atue com finalidade pública.
- C) O ato é nulo, pois a ausência do requisito da competência compromete sua validade, sendo este elemento essencial.
- D) O ato é válido, pois a boa-fé do agente e a existência de interesse público suprimem a necessidade de competência formal.

Questão 17 — Pref. João Alfredo/PE • ADM&TEC • 2025

Considere ideias ligadas aos atos nulos e anuláveis:I. Se um ato contém vício insanável, a Administração pode invalidá-lo a qualquer tempo, sem gerar direito adquirido ao beneficiário de má-fé.II. O defeito sanável em ato anulável pode ser convalidado, desde que não acarrete prejuízo a terceiros ou afronta ao interesse público.III. Um ato inexistente decorre de ausência total de elemento essencial, não produzindo efeitos válidos nem suscetível de convalidação.IV. A anulação de ato legal implica reconhecimento do mérito administrativo insuficiente.Estão CORRETAS as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, II e III, apenas.

Questão 18 — Pref. Marema/SC • Fenix • 2025

Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos em formato de decreto numerado em ordem cronológica no caso de:

- A) Medidas executórias do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado.
 - B) Provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeitos individuais.
 - C) Lotação e relotação nos quadros de pessoal.
 - D) Abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos.
-

Questão 19 — Pref. João Alfredo/PE • ADM&TEC • 2025

Um servidor público foi exonerado de cargo em comissão por ato discricionário do Chefe do Executivo. O servidor alega que a exoneração foi motivada por perseguição política. Nesse caso, a exoneração:

- A) É sempre legal, independentemente de qualquer comprovação de motivação, pois não há controle judicial sobre o ato.
 - B) É ilegal, se comprovada a motivação política, pois tal prática configura desvio de finalidade e anula o ato discricionário.
 - C) É ilegal, pois cargos em comissão gozam de estabilidade plena, equiparada aos cargos efetivos.
 - D) É legal mesmo que se demonstre perseguição política, pois não se exige motivação para a exoneração de cargos em comissão.
-

Questão 20 — Câmara de Guarujá do Sul/SC • AMEOSC • 2025

O ato administrativo, segundo Hely Lopes Meirelles, é a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos. Considerando seus atributos, é correto afirmar que:

- A) A tipicidade é um atributo que autoriza o ato a inovar na ordem jurídica.
 - B) A imperatividade confere caráter discricionário absoluto ao ato.
 - C) A autoexecutoriedade permite a criação de normas com força de lei.
 - D) A presunção de legitimidade implica que o ato é considerado válido até prova em contrário.
-

Questão 21 — Prefeitura de Terra Santa - PA • INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ÁGAT • 2025

Quando um ato administrativo apresenta vício insanável, ele deve ser:

- A) Ratificado.
- B) Revogado.
- C) Prorrogado.
- D) Sustado.
- E) Anulado.

Questão 22 — UNIPAMPA • INSTITUTO ACCESS • 2025

Durante processo administrativo federal, a autoridade competente decidiu anular ato administrativo eivada de ilegalidade, mesmo após longo período de produção de efeitos favoráveis ao administrado. A decisão levou em conta os limites temporais e os princípios que regem a autotutela administrativa, conforme Lei nº 9.784/1999 - Processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Assinale a alternativa CORRETA.

- A) A Administração pode anular atos ilegais a qualquer tempo, respeitada a decadência prevista em lei.
 - B) Atos ilegais tornam-se imunes à anulação após cinco anos, independentemente de má-fé.
 - C) A anulação de atos ilegais depende sempre de provocação judicial.
 - D) A autotutela administrativa é vedada quando o ato gera efeitos favoráveis.
-

Questão 23 — Pref. Riacho das Almas/PE • Instituto IGEDUC • 2025

Assinale a alternativa CORRETA sobre a cooperação intermunicipal e a formação de consórcios, conforme o texto promulgado da Lei Orgânica.

- A) A criação de entidades intermunicipais é vedada pela Lei Orgânica, permitindo-se apenas a celebração de convênios simples para repasse de verbas, sem a constituição de nova personalidade jurídica ou entidade.
 - B) A cooperação intermunicipal restringe-se exclusivamente à área de transporte público, sendo proibida a formação de consórcios para saúde ou saneamento básico devido à complexidade da gestão fiscal.
 - C) O Município pode firmar convênios ou consórcios com outros Municípios para a execução de obras, atividades ou serviços de interesse comum, mediante aprovação por leis dos entes participantes.
 - D) O Município está autorizado a criar entidades intermunicipais por decreto do Poder Executivo, independentemente de aprovação legislativa ou de leis dos demais Municípios participantes, visando a celeridade administrativa.
-

Questão 24 — Câmara de Craíbas - AL • INSTITUTO IGEDUC • 2025

A Mesa Diretora solicitou elaboração de moção de repúdio a conduta considerada lesiva ao interesse municipal. O técnico explicou que essa espécie de ato não cria obrigações jurídicas, mas expressa posicionamento político do Parlamento. Assim, a moção caracteriza-se como instrumento destinado a _____. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

- A) Manifestar publicamente posicionamentos de apoio, louvor ou repúdio sobre fatos relevantes.
- B) Produzir efeitos administrativos vinculantes à mesa diretora.
- C) Estabelecer comandos normativos obrigatórios ao Executivo municipal.
- D) Criar direitos subjetivos a grupos sociais elogiados pela Câmara.

Questão 25 — Pref. Bom Jardim da Serra/SC • Fenix • 2025

Acerca da publicação dos atos municipais, analise as assertivas: I. Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. II. A publicação dos atos não normativos, pela imprensa, poderá ser resumida. Das assertivas, pode-se afirmar que:

- A) Apenas I está correta.
 - B) Apenas II está correta.
 - C) I e II estão corretas.
 - D) I e II estão incorretas.
-

Questão 26 — MSGás • IESES Concursos • 2025

Com base na teoria dos atos administrativos, assinale a alternativa correta:

- A) A anulação de atos administrativos com vícios insanáveis somente será obrigatória nos atos administrativos vinculados. No caso de atos administrativos discricionários, mesmo diante de vícios nos elementos finalidade, motivo e objeto, admite-se a convalidação ou mesmo a reapreciação de oportunidade e conveniência, revogando o ato e evitando-se, assim, o reconhecimento e a publicização da nulidade do ato.
- B) Conforme a teoria dos motivos determinantes, o ato administrativo somente será válido se os motivos forem verdadeiros. No entanto, como o ato de exoneração de um cargo em comissão não exige a indicação dos motivos, inexistirá vício se a motivação apresentada não corresponder aos fatos existentes e verdadeiros.
- C) A motivação de um ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. E, nessa linha de entendimento, há Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ que afirma que a autoridade administrativa pode se utilizar de fundamentação per relationem nos processos disciplinares.
- D) Como a revogação do ato administrativo somente pode ser realizada pela Administração Pública, não se admite o controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários.

Questão 27 — MSGás • IESES Concursos • 2025

Com base na teoria dos atos administrativos, assinale a alternativa correta:

- A)** Como a revogação do ato administrativo somente pode ser realizada pela Administração Pública, não se admite o controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários.
- B)** A anulação de atos administrativos com vícios insanáveis somente será obrigatória nos atos administrativos vinculados. No caso de atos administrativos discricionários, mesmo diante de vícios nos elementos finalidade, motivo e objeto, admite-se a convalidação ou mesmo a reapreciação de oportunidade e conveniência, revogando o ato e evitando-se, assim, o reconhecimento e a publicização da nulidade do ato.
- C)** Conforme a teoria dos motivos determinantes, o ato administrativo somente será válido se os motivos forem verdadeiros. No entanto, como o ato de exoneração de um cargo em comissão não exige a indicação dos motivos, inexistirá vício se a motivação apresentada não corresponder aos fatos existentes e verdadeiros.
- D)** A motivação de um ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. E, nessa linha de entendimento, há Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ que afirma que a autoridade administrativa pode se utilizar de fundamentação per relationem nos processos disciplinares.

Questão 28 — MSGás • IESES Concursos • 2025

Com base na teoria dos atos administrativos, assinale a alternativa correta:

- A)** A motivação de um ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. E, nessa linha de entendimento, há Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ que afirma que a autoridade administrativa pode se utilizar de fundamentação per relationem nos processos disciplinares.
- B)** Conforme a teoria dos motivos determinantes, o ato administrativo somente será válido se os motivos forem verdadeiros. No entanto, como o ato de exoneração de um cargo em comissão não exige a indicação dos motivos, inexistirá vício se a motivação apresentada não corresponder aos fatos existentes e verdadeiros.
- C)** Como a revogação do ato administrativo somente pode ser realizada pela Administração Pública, não se admite o controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários.
- D)** A anulação de atos administrativos com vícios insanáveis somente será obrigatória nos atos administrativos vinculados. No caso de atos administrativos discricionários, mesmo diante de vícios nos elementos finalidade, motivo e objeto, admite-se a convalidação ou mesmo a reapreciação de oportunidade e conveniência, revogando o ato e evitando-se, assim, o reconhecimento e a publicização da nulidade do ato.

Questão 29 — Pref. Riacho das Almas/PE • Instituto IGEDUC • 2025

Assinale a alternativa CORRETA.

- A)** A criação de entidades intermunicipais é vedada pela Lei Orgânica, permitindo-se apenas a celebração de convênios simples para repasse de verbas, sem a constituição de nova personalidade jurídica ou entidade.
 - B)** O Município pode firmar convênios ou consórcios com outros Municípios para a execução de obras, atividades ou serviços de interesse comum, mediante aprovação por leis dos entes participantes.
 - C)** O Município está autorizado a criar entidades intermunicipais por decreto do Poder Executivo, independentemente de aprovação legislativa ou de leis dos demais Municípios participantes, visando a celeridade administrativa.
 - D)** A cooperação intermunicipal restringe-se exclusivamente à área de transporte público, sendo proibida a formação de consórcios para saúde ou saneamento básico devido à complexidade da gestão fiscal.
-

Questão 30 — Câmara de Paraíba do Sul/RJ • IBAM • 2025

O ato utilizado para atribuir título de cidadão honorário a quem atender ao disposto no Regimento Interno é:

- A)** o decreto legislativo.
- B)** o despacho formal.
- C)** a resolução.
- D)** a portaria.

Comentários IA

Questão 1 Resposta: C

O ato administrativo discricionário é aquele em que a lei confere ao agente público a liberdade de escolher o momento, a forma e o conteúdo do ato, com base em critérios de conveniência e oportunidade (discricionariedade), sempre dentro dos limites legais.

Questão 2 Resposta: D

A autoexecutoriedade é o atributo que confere à Administração Pública a prerrogativa de executar materialmente seus atos de forma direta, sem a necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário, inclusive com o uso da força se necessário.

Questão 3 Resposta: C

A revogação de ato administrativo ocorre quando a própria Administração Pública, por critérios de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), decide anular um ato legal e perfeito, mas que não atende mais ao interesse público. As demais alternativas apresentam conceitos equivocados sobre a revogação ou anulação de atos administrativos.

Questão 4 Resposta: A

A revogação de atos administrativos abrange atos lícitos e produz efeitos ex nunc (para o futuro), pois desfaz o ato, mas não o anula desde o início. O controle judicial de atos discricionários é possível, a invalidação não é restrita à Administração e a imperatividade se refere à coercibilidade, não à especificidade finalística.

Questão 5 Resposta: C

Os atos de regulação de feirantes e suspensão de licitação são exemplos de atos administrativos, que gozam de presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade.

Questão 6 Resposta: B

Atos ordinatórios são manifestações internas da Administração que organizam o funcionamento interno, decorrentes do poder hierárquico e voltados para a conduta dos agentes subordinados.

Questão 7 Resposta: D

A presunção de legitimidade e veracidade confere validade aos atos administrativos. Cabe ao administrado o ônus de provar a ilegalidade ou falsidade do ato para desconstituí-lo.

Questão 8 Resposta: A

Atos normativos estabelecem regras gerais e abstratas que se aplicam a todos, como regulamentos. Atos ordinatórios são de ordem interna. Atos negociais visam criar direitos ou interesses particularizados. Atos punitivos visam sancionar.

Questão 9 Resposta: C

Os atos administrativos são compostos por atributos (ou pressupostos de validade: competência, finalidade, motivo, forma e objeto) e elementos, que devem estar presentes para sua validade.

Questão 10 Resposta: B

Atos ilegais, por vício de legalidade insanável, devem ser anulados pela própria Administração Pública, que tem o dever de retirar seus efeitos para restabelecer a ordem jurídica.

Questão 11 Resposta: B

O ato administrativo é uma declaração unilateral da Administração Pública que produz efeitos jurídicos sob o regime de direito público, diferindo de atos privados ou bilaterais.

Questão 12 Resposta: C

Portarias, no contexto da Administração Pública, são atos internos pelos quais chefes de órgãos expedem determinações a seus subordinados. As outras opções descrevem outros tipos de atos administrativos com características diferentes.

Questão 13 Resposta: D

A Administração Pública possui o poder de autotutela, que lhe permite anular atos ilegais. A anulação tem efeitos retroativos (ex tunc) e a revogação, efeitos para o futuro (ex nunc). A anulação visa a ilegalidade e a revogação a conveniência/opportunidade.

Questão 14 Resposta: A

A advertência é um ato punitivo que sanciona uma infração, e a licença é um ato negocial que confere um direito ao particular mediante requisitos. As demais alternativas misturam atos punitivos e negociais de forma incorreta ou apresentam outros tipos de atos.

Questão 15 Resposta: C

A competência é um dos elementos essenciais do ato administrativo. Sua ausência vicia o ato, tornando-o nulo, mesmo que forma e objeto estejam corretos. O ato nulo não pode ser convalidado.

Questão 16 Resposta: C

Atos administrativos praticados por autoridade sem competência legal são nulos, pois a competência é requisito de validade essencial, não sendo sanável por convalidação ou boa-fé. O desvio de função impede a formação válida do ato, comprometendo a segurança jurídica.

Questão 17 Resposta: D

A afirmativa I está correta pois a má-fé impede o direito adquirido em atos nulos. A II também está correta pois vícios sanáveis podem ser convalidados. A III também é correta pois um ato inexistente carece de elemento essencial. A IV está incorreta pois a anulação de um ato é distinta do mérito administrativo.

Questão 18 Resposta: B

De acordo com a Lei que regula os atos do Poder Executivo Municipal, atos de efeitos individuais, como provimento, vacância de cargos e demais atos que afetam diretamente um ou poucos indivíduos, são formalizados por meio de decreto.

Questão 19 Resposta: B

A exoneração de cargo em comissão é discricionária, mas não imune a controle. Se comprovada motivação política ilegal (desvio de finalidade), o ato pode ser anulado, pois a discricionariedade não confere o direito de praticar atos ilegais ou arbitrários.

Questão 20 Resposta: D

A presunção de legitimidade é um atributo básico do ato administrativo, indicando que ele é considerado válido e executável até que sua ilegalidade seja comprovada. As demais opções descrevem atributos incorretamente ou conceitos não relacionados.

Questão 21 Resposta: E

Um ato administrativo com vício insanável, ou seja, que o torna nulo desde a sua origem, deve ser anulado pela própria administração pública. Ratificar seria convalidar, prorrogar é adiar o fim, sustar é suspender e revogar é retirar um ato válido.

Questão 22 Resposta: A

A alternativa A está correta pois, após a Lei nº 9.784/1999, a Administração pode anular atos ilegais a qualquer tempo, respeitada a decadência. As demais alternativas ignoram essa previsão legal e os princípios da autotutela.

Questão 23 Resposta: C

A alternativa C descreve corretamente a possibilidade de municípios firmarem convênios ou consórcios para interesses comuns, desde que aprovados por leis. As demais alternativas apresentam restrições ou procedimentos incorretos.

Questão 24 Resposta: A

Moções são instrumentos de deliberação que não criam normas, mas servem para expressar o posicionamento do parlamento sobre assuntos de relevância pública, seja em apoio, louvor ou repúdio.

Questão 25 Resposta: C

A assertiva I está correta pois a publicação confere publicidade e validade aos atos. A assertiva II está correta pois a publicação de atos não normativos pode ser resumida.

Questão 26 Resposta: C

A alternativa C descreve corretamente a motivação de atos administrativos nos moldes da Lei 9.784/99 e da jurisprudência do STJ (Súmula 342). A anulação de atos vinculados é obrigatória sua nulidade, e atos discricionários podem ser revogados (não anulados por conveniência). A teoria dos motivos determinantes exige veracidade dos motivos. O controle jurisdicional não é vedado a atos discricionários.

Questão 27 Resposta: D

A alternativa D está correta ao afirmar que a motivação pode ser feita per relationem (por meio de referência a pareceres anteriores), conforme entendimento do STJ, o que já se aplica a processos disciplinares.

Questão 28 Resposta: A

A motivação de atos administrativos pode ser feita per relationem, ou seja, mediante concordância com pareceres ou documentos anteriores. O STJ reconhece essa prática, especialmente em processos disciplinares, desde que os fundamentos sejam claros e acessíveis.

Questão 29 Resposta: B

Municípios podem firmar convênios ou consórcios com aprovação legislativa de ambos os entes, para execução de obras, atividades ou serviços de interesse comum.

Questão 30 Resposta: C

A concessão de títulos honoríficos, como cidadão honorário, é um ato de natureza política e administrativa que, em geral, é formalizado por meio de uma Resolução. Decretos legislativos e despachos são para outras finalidades, e portaria geralmente regulamenta matéria interna.

Gabarito

1	C	2	D	3	C	4	A	5	C	6	B
7	D	8	A	9	C	10	B	11	B	12	C
13	D	14	A	15	C	16	C	17	D	18	B
19	B	20	D	21	E	22	A	23	C	24	A
25	C	26	C	27	D	28	A	29	B	30	C